

הכנסת העשרים וחמש

יזומים: חברי הכנסת **אורי מקלב**
משה גפני
יעקב אשר

293/25/9

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – איסור התניית היתר בהתקנת מקומות חניה ובניצול חלק קיים משטח דירה), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 3א158. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3א158, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

”(1א) לא יתנה מוסד תכנון היתר לביצוע עבודה ברכוש משותף, לפי תכנית החיזוק, בגריעה, מלאה או חלקית, של תוספות זכויות הבנייה המבוקשות בקומה המפולשת של הבניין נושא ההיתר, לשם התקנת מקומות חניה נוספים.”

הוספת סעיף 2. אחרי סעיף 158א3 לחוק העיקרי יבוא :
158א4

”התניית היתר 4א158. לא יתנה מוסד תכנון היתר לביצוע עבודה ברכוש בניצול חלק קיים משטח דירה, לפי תכנית החיזוק, בניצול חלק קיים משטח דירה, לשם בניית מרחב מוגן; לעניין זה, ”עבודה ברכוש המשותף” ו”תכנית החיזוק” – כהגדרתם בסעיף 3א158.”

דברי הסבר

סעיף 1 הדין הקיים מאפשר למוסד התכנון להתנות את מתן ההיתר לפי תמ"א 38 בגרענה של שטחי הבנייה המותרים בקומת העמודים המפולשת לצורך התקנת מקומות חניה בתחומי המגרש, דבר אשר פוגע בכדאיות הכלכלית, ואף מהווה חסם בביצוע פרויקטים רבים של תמ"א 38. מוצע, אם כן, לקבוע כי מוסד התכנון לא יהיה רשאי להתנות את מתן ההיתר בגרענה של שטחי הבנייה המותרים בקומת העמודים המפולשת לצורך התקנת מתקני חניה – דבר אשר יסיר את החסם ויאפשר פרויקטים רבים נוספים של תמ"א 38.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

סעיף 2

הדין הקיים מאפשר למוסד התכנון להתנות מתן ההיתר לממ"דים בפרויקטים של תמ"א 38 בגריעה של שטחים בנויים מהדירות הקיימות מה שמונע באופן כמעט ודאי את רצונם של הדיירים לשתף פעולה בקידום התכנית. מוצע, אם כן, לקבוע כי מוסד התכנון לא יהיה רשאי להתנות את מתן ההיתר בגריעה של שטחי הבנייה הבנויים בפועל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/2472), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/828), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1256) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2745).

הצעת החוק זהה לפ/24/2745 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)